Bassa Martin Partners

Mandat de gestion

Les soussignés

Le Mandant *(Client)*

Nom - Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

NPA / Localité :

E-mail :

Le Mandataire *(Courtier)*

Bassa Martin Partners Sàrl
% Arnaud Parreaux, Avocat
Boulevard James-Fazy 3
1201 Genève – Suisse
N° FINMA F01536662

Représenté par :

Sébastien Martin
(en qualité de conseiller(e) en assurances dûment autorisé(e))

N° FINMA du conseiller :

F01537001

(ci-après ensemble « les Parties »)

Bassa Martin Partners

Dispositions contractuelles

Article 1 – Objet du mandat

Le présent mandat a pour objet de confier à Bassa Martin Partners Sàrl la gestion, le suivi et la représentation des intérêts du mandant dans le domaine des assurances, de la prévoyance et, le cas échéant, de la planification financière.

Le mandataire agit en toute indépendance, dans le respect de la Loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA) et des règles déontologiques applicables aux intermédiaires agréés.

Article 2 – Étendue des prestations

Le mandataire est chargé de :

- analyser la situation assurantielle du mandant
- rechercher et proposer les solutions d'assurance adaptées
- gérer les contrats existants et suivre les sinistres
- assister le mandant dans toute démarche administrative auprès des compagnies d'assurance ou institutions partenaires
- assurer un suivi régulier des besoins du mandant

Article 3 – Pouvoir de représentation et transfert de commissions

Le mandant autorise le mandataire à le représenter auprès des compagnies d'assurance, institutions de prévoyance ou partenaires financiers pour la gestion et le suivi des contrats.

Cette autorisation permet au mandataire :

- d'obtenir et d'échanger toute information ou documentation utile relative aux contrats du mandant
- de correspondre directement avec les compagnies d'assurance
- et de recevoir toute communication liée à la gestion de ces contrats

Le mandant autorise également les compagnies d'assurance concernées à verser directement à Bassa Martin Partners Sàrl les commissions et rémunérations (initiales et récurrentes) afférentes aux contrats souscrits ou gérés dans le cadre du présent mandat.

Ces commissions constituent la rémunération du mandataire et ne sont pas facturées au mandant, conformément aux usages du marché suisse.

Cette autorisation vaut quittance au sens de l'article 167 du Code des obligations (CO).

Le mandataire s'engage à informer le mandant, sur demande, de la nature et du montant approximatif des commissions perçus.

Article 4 – Rémunération et renonciation à restitution

Le mandataire est rémunéré principalement par les commissions de courtage et d'acquisition versées par les compagnies d'assurance partenaires.

Ces commissions ne sont pas facturées au mandant et n'ont aucun impact sur les primes facturées par les assureurs.

Conformément à l'article 45 de la Loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA), lorsque le conseil n'est pas facturé directement au mandant, celui-ci ne peut pas exiger la restitution des commissions perçues par le mandataire.

Le mandant reconnaît et accepte expressément que ces commissions constituent la rémunération du

mandataire et **renonce à toute prétention de restitution**, y compris pour les activités de conseil financier, fiscal ou de prévoyance bancaire.

Toute rémunération complémentaire (honoraires, forfaits, frais de service, etc.) devra faire l'objet d'un accord écrit distinct.

Article 5 – Devoirs du mandataire et du mandant

Le mandataire agit avec diligence, loyauté et transparence, dans l'intérêt exclusif du mandant.

Le mandant s'engage à fournir des informations exactes et à signaler tout changement de situation pouvant affecter les contrats d'assurance.

Article 6 – Confidentialité et protection des données

Le mandataire traite les données personnelles du mandant conformément à la **Loi fédérale sur la protection des données** (LPD) et les utilise uniquement dans le cadre du présent mandat.

Les données peuvent être transmises aux compagnies ou partenaires strictement nécessaires à l'exécution du mandat.

Article 7 – Durée, résiliation et révocation

Le présent mandat est conclu pour une **durée indéterminée** et peut être **résilié en tout temps par écrit** par l'une ou l'autre des parties.
La résiliation ne remet pas en cause les commissions déjà acquises.

Le mandant peut révoquer à tout moment les autorisations de représentation et / ou de signature limitées par notification écrite au mandataire.

Article 8 – Droit applicable et for juridique

Le présent mandat est régi par le droit suisse.
Le for juridique exclusif est fixé à Genève (GE), sous réserve des fors impératifs prévus par la loi.

Signatures

Fait à Genève, le

Le Mandant *(Client)*
Nom - Prénom :

Signature :

Le Mandataire *(Courtier)*
Bassa Martin Partners Sàrl représenté par :

Sébastien Martin

Signature :

